მშენებარე უძრავი ქონების ნასყიდობის შესახებ
ხელშეკრულება N21/04/2022/3

მუხლი 1. ხელშეკრულების თარიღი და მხარეები

1. წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2022 წლის 21 აპრილს
2. ხელშეკრულების მხარეები არიან:

ა) გამყიდველი: შპს „ჰოუმ საიდ ტერასა“ (ს/კ 445547114 ფაქტ. მისამართი: ქ.ბათუმი, ჰეიდარ აბაშიძის ქ.N64; ელ.მისამართი:homeside.batumi@gmail.com), რომელსაც წარმოადგენს საზოგადოების დირექტორი ბ-ნი გოჩა კონცელიძე (პირადი 61002003815),

და

ბ) მყიდველი: ვიტალიი ვოლოხატიუკ (პ/ნ 724107868 , მის. ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას 53/213 ელ/ფოსტა: Vit2926@gmail.com ; ტელ : 555903277

გ) მყიდველი : ტატიანა ვოლოხატიუკ (პ/ნ733267028 მის. ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას 53/213 ელ/ფოსტა: Vit2926@gmail.com ; ტელ : 555903277

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

1. წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებას, რომლითაც გამყიდველს სურს გაყიდოს, ხოლო მყიდველი გამოხატავს მზადყოფნას იყიდოს ამ ხელშეკრულების 2.2 მუხლში მითითებული მშენებარე უძრავი ქონება (შემდგომში „ნასყიდობის საგანი“).
2. „ნასყიდობის საგნის“ სარეგისტრაციო მახასიათებლებია:

სარეგისტრაციო ზონა – ქალაქი ბათუმი (კოდი 05);
სექტორი _ 27;
კვარტალი N35, ნაკვეთის N045,
ნაკვეთის წინა ნომერი: 05.27.35.039; 05.27.35.003; 05.27.35.016; 05.27.35.043
საკადასტრო კოდი: **05.27.35.045.01.01.1108**
მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობი _ 1508.00 კვ.მ.
ნაკვეთის ფუნქცია _ არასასოფლო-სამეურნეო;
მისამართი _ ქ .ბათუმი, პეტრე ჩაიკოვსკის ქ.N36/ჰეიდარ აბაშიძის ქ.N65
შენობა-ნაგებობების ჩამონათვალი: კორპუსი (მშენებარე);
საკუთრება: ფართი (მშენებარე),სართული მე-11, ბინა N1108, ფართი:**44.5** კვ/მ.

მუხლი 3. ხელშეკრულების ფინანსური პირობები

1. მხარეთა განცხადებით „ნასყიდობის საგნის“ ღირებულება შეადგენს **33 925** (ოცდაცამეტი ათას ცხრაას ოცდახუთი) აშშ დოლარის ექვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში გადახდის დროისათვის არსებული ეროვნული ბანკის მიერ ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად (შემდგომში „ნასყიდობის საფასური“), რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.
2. მხარეები ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ მყიდველმა სრულად დაფარა 3.1 პუნქტში მითითებული ნასყიდობის საფასური.

მუხლი 4. „ნასყიდობის საგანზე“ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია.

1. მხარეთა შეთანხმებით „ნასყიდობის საგანზე“ მყიდველს **„საკუთრების უფლება“** გადაეცემა წინამდებარე ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის გზით. საკუთრების უფლება მყიდველზე გადადის წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვით. (აღნიშნული შეზღუდვა ვალდებულებით არ რეგისტრირდება);

2. „მყიდველი“ ვალდებულია ამ ხელშეკრულების **მე-6 მუხლით** გათვალისწინებული შეზღუდვის ვალდებულების დაცვის შესახებ წერილობით გააფრთხილოს მისი უფლებამონაცვლე ან მისი ფართის შემძენი პირი და უზრუნველყოს, რომ ახალი მესაკუთრე სრულად და უპირობოდ აღიარებდეს წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრულ პირობებს სრულად. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა ნებისმიერ ზიანსა და სანქციაზე ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად ფართის ახალ მესაკუთრესთან ერთად სოლიდარულად ასევე დაეკისრება ამ ხელშეკრულებაში მითითებულ „მყიდველს“.~

მუხლი 5. ნასყიდობის საგნის ჩაბარების პირობები

1. მყიდველს ,,ნასყიდობის საგანი” ფაქტობრივ მფლობელობაში გადაეცემა ე.წ. „თეთრი კარკასის” სტანდარტით, შემდეგი პირობებით:
   ა) სამშენებლო-სამონტაჟო (მათ შორის შიდა ტიხრების) სამუშაოები დასრულებული ;
   ბ) შენობის ფასადი დასრულებული;
   გ) სადარბაზო მოპირკეთებული და შეღებილი;
   დ) ექსტერიერზე მეტალო-პლასმასის კარ-ფანჯარა ჩასმული;

ე) შიდა ტიხრები ამოყვანილი ბლოკით პროექტის შესაბამისად ან მყიდველის მიერ წარმოდგენილი ნახაზის შესაბამისად; იმ შემთხვევაში თუ გამყიდვლის შეტყობინებიდან 10 დღის ვადაში მყიდველი ვერ ჩამოყალიბდება ტიხრების განლაგებაზე გამყიდველი მოაწყობს მას პროექტის შესაბამისად.

ვ) ლიფტი დამონტაჟებული;

ზ) ბუნებრივი აირის ცენტრალური მილები სადარბაზომდე მიყვანილი;

თ) კედლების ბათქაში, (სილა, ცემენტი უხეში ფითხით);

ი) ელექტროობა:

ი-ა) ელექტროობის სადენები ინდივიდუალურად მიმავალი ყველა წერტილთან;

ი-ბ) საქვაბეს, სარეცხი მანქანის, ელექტრო ღურემლის, მაცივირის , კონდიციონერის-მრავალწვერა 3*2,5 სადენი, სუსტი დენები tv-int სადენი, wifi;

კ) სანტექნიკა

კ-ა) ცივი და ცხელი წყლის მილების მონტაჟი;

კ-ბ) წერტილების მიყვანა სამზარეულოში და აბაზანაში;

ლ) იატაკის მოჭიმვა.

მ) ცენტრალური შესასვლელი რკინის კარის მონტაჟი თავისი სახელურით.

-

2. საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა დასრულდება და საცოხვრებელ პირობებამდე მიყვანა განხორციელდება სამშენებლო სამუშაოების დაწყებიდან არაუგვიანეს 30 თვეს + 6 თვე სხვადასხვა ტექნიკური და მოწყობითი სამუშაოების განხორციელებისთვის. თუ მყიდველი სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას, ხოლო „გამყიდველი" გადააცილებს ამ მუხლით გათვალისწინებული ფართის ჩაბარების ვადებს 2(ორი) თვეზე მეტი ვადით, მაშინ მას დაეკისრება პირგასამტეხლო მყიდველის მიერ გადახდილი თანხის **0,03%**-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. პირგასამტეხლოს დარიცხვა გაგრძელდება ფართის მყიდველისათვის ჩაბარებამდე, მაგრამ არაუმეტეს ნასყიდობის საფასურის 10%-სა. ამ მუხლით გათვალისწინებული პირობების დარღვევად არ ჩაითვლება, თუკი სამშენებლო პროცესი, მისი დასრულება, ფართების ჩაბარება/გადაცემა, რეგისტრაცია და სხვა ნებისმიერი ეტაპის განხორციელება დაბრკოლებულია სასამართლოს ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების (აქტების), კანონმდებლობის ცვლილების ან სხვა ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო. ასეთ შემთხვევაში ვალდებულების შესრულება გადავადდება შესაბამისი შემაფერხებელი გარემოების არსებობის ვადით.

3. „ნასყიდობის საგანი" მყიდველს უნდა ჩაბარდეს 5.1 პუნქტით გათვალისწინებულ კონდიციაში, ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო მდგომარეობაში 5.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში. ფართის გადაცემა ხდება მშენებლობის დასრულების შემდგეგ და მხარეები აფორმებენ შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელშიც აღინიშნება ფართის ჩაბარების დრო, პირობები, მდგომარეობა, ასევე გამოვლენილი ნაკლი ან პრეტენზიები ასეთის არსებობის შემთხვევაში. თუ აქტში არ არის ფიქსირებული რაიმე ნაკლი ან ფართის ფაქტობრივად გადაცემისას აქტი არ შემდგარა, ჩაითვლება რომ ფართი მის მიმღებს ჩაბარდა უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მდგომარეობაში (გარდა დაფარული ნაკლისა, რაც რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად);

4. მხარეები თანხმდებიან, რომ „მყიდველისათვის" გადასაცემ ფართებზე დასაშვებია ცდომილება (მეტობა ან ნაკლებობა) **3%**-იან ფარგლებში, რაც არ ანაზღაურდება. თუ ცდომილება აღემატება ამ მუხლში მითითებულ ოდენობას, მაშინ ის კომპენსირებული უნდა იქნას შესაბამისი მხარის მიერ ფულადი სახით, ფართის საბაზრო ღირებულების შესაბამისად;

5. ხელშეკრულების 5.2. მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად მხარეები თანხმდებიან, რომ კომპანია ნასყიდობის საგნის გადაცემის მზადყოფნის თაობაზე ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით შეატყობინებს მყიდველს ან წარმომადგენელს, ხოლო მყიდველი ამგვარი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში ვალდებულია გამოცხადდეს ობიექტზე და ჩაიბაროს ნასყიდობის საგანი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების გზით. მიღება– ჩაბარებასთან ერთად კლიენტს გადაეცემა ბინის გასაღები, რაც ასევე დაფიქსირდება აქტში;

6. ნასყიდობის საგნის (საცხოვრებელი ბინა) ფაქტობრივი სარგებლობის დაწყებამდე მყიდველი ვალდებულია დარეგისტრირდეს ინდივიდულურ აბონენტად ყველა იმ კომუნალური სერვისების პროვაიდერთან, რომელთა სერვისებით სარგებლობლობაც იმ დროსათვის კონკრეტულ საცხოვრებელ ბინაში ხელმისაწვდომი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებული იქნება აუნაზღაუროს კომპანიას ის დანახარჯები, რომლებიც სავარაუდო იქნება ასეთი სერვისებით კომპანიის სახელით სარგებლობისათვის.

7. მიღება–ჩაბარების აქტზე მხარეთა ხელმოწერის შემდეგ მყიდველზე გადადის ქონების დაზიანების ან დაღუპვის რისკი.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დაარღვევს 5.5 მუხლით დადგენილ პროცედურებს და არ გამოცხადდება წინამდებარე 5.5 მუხლით გათვალისწინებული შეტყობინების გაგზავნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, აღნიშნული ვადის გასვლიდან დამატებითი 5 (ხუთი) კალენდარული დღის უშედეგოდ გასვლის შემდგომ ჩაითვლება რომ კომპანიამ ჩააბარა მყიდველს საცხოვრებელი ბინა და სრულად შეასრულა 5.5 მუხლით ნაკისრი ვალდებულება. ამგვარი გზით ნასყიდობის საგნის ჩაბარების შემთხვევაში მყიდველს აღარ შეეძლება განაცხადოს რაიმე პრეტენზია ნასყიდობის საგანთან დაკავშირებით.

9. მყიდველი ვალდებულია sacxovrebeli saxlis mSeneblobის dasruldebიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 6(ექვსი) თვეში დაასრულოს ბინის რემონტი. თუ მყიდველი არ დაასრულებს რემონტს ამ მუხლით გათვალისწინებულ ვადებში

მას დაეკისრება გამყიდველის მიმართ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება და გამყიდველის მიმართ მესამე პირების პრეტენზიებზე სრული პასუხისმგებლობა.

მუხლი 6. სხვა პირობები

1. ამ ხელშეკრულებით„მყიდველი“ წინასწარ აცხადებს თანხმობას და ადასტურებს, რომ მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით: **05.27.35.045** მშენებარე მრავალბინიანი სახლის „გამყიდველი“უფლებამოსილია, სრულად, შეუზღუდავად დაერთპიროვნულად განახორციელოს სამშენებლო, საპროექტო, სარემონტო, ექსპლუატაციაში მიღებასთან, დაკავშირებული სამუშაოები მთლიანად„საცხოვრებელ სახლზე“ (მათ შორის„ნასყიდობის საგანზე“ სამშენებლო სამუშაოების ჩათვლით), მშენებლობის პროცესში ნებისმიერ დროს შევიდეს, ისარგებლოს და გამოიყენოს ნებისმიერი სამშენებლო ფართი (მათ შორის მყიდველის „ნასყიდობის საგანი“), არ დაუშვას ამ ფართზე ნებისმიერი პირის შესვლა, შეასრულოს სამშენებლო-მოწყობითი სამუშაოები. გამყიდველი ასევე უფლებამოსილია, მყიდველის დამატებითი თანხმობის გარეშე ჰქონდეს ურთიერთობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, კომუნალურ ორგანიზაციებთან, ნებისმიერ სხვა პირთან თუ ორგანიზაციასთან, წარადგინოს განცხადება (განაცხადი) განახორციელოს პროექტის კორექტირება, საპროექტო ფართის კორექტირება, მიწის ნაკვეთის დაყოფა/გაერთიანება, ინდივიდუალირი ფართების დაყოფა/გაერთიანება, ინდივიდუალური ფართების (მათ შორის კორექტირების შედეგად მიღებული ფართების) რეგისტრაცია, ცვლილების რეგისტრაცია ან რეგისტრაციის გაუქმება, გასხისება, დატვირთვა, ტექნიკურიპირობებისშეთანხმებაანცვლილება, უზრუნველყოს სამშენებლო და ექსპლუატაციაში მიღებისათვის საჭირო ნებისმიერი სამუშაოს შესრულება ან შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმება, ერთპიროვნულად განახორციელოს ყველა სხვა უფლება მიწის ნაკვეთთან (სადაც შენდება საცხოვრებელი სახლი), საპროექტო ფართებთან და მშენებლობის ან უფლების რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით, ასევე განახორციელოს მიწის ნაკვეთის (რომელზეც მიმდინარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა) საკადასტრო კოდი: **#05.27.35.045** გამოყოფა/დაყოფა, გაერთანება სხვა მიწის ნაკვეთებთან, გაერთიანებულ მიწის ნაკვეთზე ახალი მშენებლობის ნებართვის მიღება, არსებულ მიწის ნაკვეთზე ახალი მშენებლობ(ებ)ის ნებართვის მიღება, აშენება,მშენებლობის პროექტის განშლის რეგისტრაცია,ფართების და ცვლილებების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. გარდა„მყიდველის“ სამომავლო ინდივიდუალური ფართის („ნასყიდობის საგნის“) სხვა ფართით ჩანაცვლებისა, რასაც მყიდველის თანხმობა ესაჭიროება.

2. „მყიდველი“ იღებს ვალდებულებას არანაირი სახით არ შეუშალოს ხელი „გამყიდველის“ მიერ „საცხოვრებელი სახლისა“ და ასევე პოტენციურად, მომიჯნავედ მიმდინარე მშენებლობას, მათ განშლას, რეგისტრაციას და ექსპლუატაციაში მიღებას. „საცხოვრებელი სახლის“ დამთავრების შემდეგ (ან მის პარალელურად მშენებლობის განხორცხიელებისას) ითმინოს მეზობლად მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოთა ფარლებში წარმოქმნილი მოვლენები იმ პერიოდის ფარგლებში, რაც გათვალისწინებულია ასეთი სამშენებლოს სამუშაოების განხორციელებისათვის;

3. „გამყიდველი“ (მშენებელი) იღებს ვალდებულებას, რომ განახორციელებს სამშენებლო სამუშაოებს ჯეროვნად, სათანადო ხარისხითა და მოცულობით და სრულად დაიცავს მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების მოთხოვნებს;

4. „გამყიდველი“უფლებამოსილია„საცხოვრებელი სახლის“საპროექტოდასამშენებლოსამუშაოებიშეასრულოსუშუალოდან/დაკონტრაქტორიორგანიზაციებისმეშვეობით. სამუშაოთა უშუალო შემსრულებელს შეარჩევს და მასთან ხელშეკრულების პირობებს (მათ შორის, სამუშაოთა შესრულების ფასს) განსაზღვრავს გამყიდველი თავისი შეხედულებისამებრ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, პროექტთან და სტანდარტებთან შესაბამისობაზე, მაკონტროლებელია დმინისტრაციული ორგანოების მოთხოვნათა შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება გამყიდველს.

5. მშენებლობის წარმოებისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე გამყიდველი უფლებამოსილია შეზღუდოს მესამე პირების და მათ შორის „მყიდველის“ დაშვება მშენებარე ობიექტზე.

მუხლი 7. სამშენებლო პროექტზე უფლებათა დაცვა

1. „მყიდველი“ უპირობოდ ადასტურებს, რომ „გამყიდველს“ გააჩნია სრული და ერთპიროვნული საავტორო უფლება 6.1 მუხლში მითითებულ მშენებარე საცხოვრებელ სახლის არქიტექტურულ პროექტზე (ასევე მასში განხორციელებულ ნებისმიერ ცვლილებაზე), რის გამოც მყიდველი იღებს ვალდებულებას, რომ არანაირი სახით არ დაარღვევს არქიტექტურული პროექტით გათვალისწინებულ საპროექტო გადაწყვეტებს, კერძოდ, „მყიდველმა“ ფართზე საკუთრების უფლების არსებობის მიუხედავად, **არ შეიძლება განახორციელოს:**

- „საცხოვრებელ სახლში“ ავტოსადგომის ფართების, სადარბაზოების, კიბის, სხვენის, სახურავის, სარდაფის ფართების თვითნებურად დაუფლება, ამოშენება, დემონტაჟი, გადაღებვა ან სხვა სახით ნებისმიერი ფორმით თვითნებურად დაკავება/გადაკეთება ფართის თვითნებური (გამყიდველთან შეუთანხმებლად) მიშენება/დაშენება/გადაკეთება/რეკონსტრუქცია/რემონტი და სხვ (გარდა ფართის შიდა რემონტისა) რაც არ შეესაბამება დამტკიცებული არქიტექტურული პროექტის გადაწყვეტებს ან/და ცვლის შენობის, იერსახეს, ან მის კონსტრუქციულ ელემენტებს.
- ფასადის გადაკეთება, ფერის ცვლილება, ფართზე მიშენება, დაშენება, დემონტაჟი, რეკოსტრუქცია, კარის, ფანჯრის, სარკმლის ან სხვა ღიობის გამოჭრა ან ამოშენება, საბუხრის (ან საკვამურის) თვითნებური გამოჭრა /დაშენება, სარეკლამო აბრების ან სხვა საგნების დამონტაჟება, მოაჯირების გადაკეთება, ფერის ცვლილება, სარეცხი მოწყობილობების, ანტენების თვითნებური დამონტაჟება ან ფასადის ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც არ შეესაბამება არქიტექტურული პროექტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტებს (გათბობისა და გაგრილების სისტემები აივანზე შეიძლება დამონტაჟდეს პროექტით ამისათვის განსაზღვრულ ადგილზე, ხოლო ანტენები და ინტერნეტ კომუნიკაციის მოწყობილობები სახლის სახურავზე ან გამყიდველთან შეთანხმებით სხვა ადგილას, რაც არ დაამახინჯებს შენობის არქიტექტურულ იერსახეს);

2. ამ ხელშეკრულების 7.1 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევისათვის „მყიდველი“ დაჯარიმდება ერთჯერადად **5000**(ხუთი ათასი) ლარით. ამასთან, ჯარიმის დაკისრების მიუხედავად „მყიდველი“ ვალდებულია, აღმოფხვრას განხორციელებული დარღვევა (აღადგინოს პირვანდელი მდგომარეობა) გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს 14 კალენდარული

დღისა. თუ ამ ვადაში დარღვევა არ იქნა აღმოფხვრილი, მას დარღვევის აღმოფხვრამდე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ამ მუხლში მითითებული ჯარიმის **0.5%**–ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

3. „მყიდველი“ ვალდებულია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საავტორო უფლებების დაცვის ვალდებულების შესახებ წერილობით გააფრთხილოს მისი უფლებამონაცვლე ან მისი ფართის შემძენი პირი და უზრუნველყოს, რომ ახალი მესაკუთრე სრულად და უპირობოდ აღიარებდეს წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრულ პირობებს. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა ნებისმიერ ზიანსა და სანქციაზე ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად ფართის ახალ მესაკუთრესთან ერთად სოლიდარულად ასევე დაეკისრება ამ ხელშეკრულებაში მითითებულ „მყიდველს“.

მუხლი 8. ფორს მაჟორი

იმ შემთხვევაში, თუ მთლიანად ხელშეკრულების ან რომელიმე სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულება შეზღუდულია ან შეუძლებელი გახდა ისეთი გარემოებათა გამო, რომელზეც ხელშეკრულების მხარის კონტროლი არ ვრცელდება, კერძოდ:

- ხანძარი, აფეთქება, ეპიდემია, ქარიშხალი, მეწყერი, წყალდიდობა ან ნებისმიერი სხვა მსგავსი სახის ბუნებრივი მოვლენა;
- ომი, სახელმწიფო თუ სამხედრო გადატრიალება, სამოქალაქო არეულობა, ბლოკადა ან სხვა მსგავსი სახის მოვლენა;
- ასევე საქართველოს ხელისუფლების ადმინისტრაციულ ორგანოთა (საკანონმდებლო, აღმასრულებელი ან/და სასამართლო) აქტები, გადაწყვეტილება ან დადგენილება, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ იქნა გამოცემული;
- ან/და ნებისმიერი ისეთი გარემოება, რაც საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ითვლება ფორს მაჟორული ხასიათის მქონედ,

მაშინ ასეთი მხარე ფორს-მაჟორული გარემოებების მოქმედების ვადაში განთავისუფლდება ხელშეკრულებით, ან მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული პასუხისმგებლობისაგან ფორს-მაჟორული გარემოების მოქმედების მთელი დროის მანძილზე. ამასთანავე, ასეთი მხარე დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორეს ფორს მაჟორული გარემოების დადგომის შესახებ (ცნობის გაგზავნა საჭირო არ არის, თუ ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობა აშკარაა), ყოველგვარ ძალისხმევას მიმართავს მსგავსი გარემოების თავიდან ასაცილებლად და ფორს-მაჟორული გარემოების მოქმედების შეწყვეტისთანავე დაუყოვნებლივ განაახლებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ფორმდება ექვს ეგზემპლარად, სამ რუსულ და სამ ქართულ ენაზე, რომელთაგან ერთი (ერთი ქართული ერთი რუსული) გადაეცემა „მყიდველს“, ერთი „გამყიდველს“, ხოლო ერთი გადაეცემა საჯარო რეესტრს მყიდველის **„მესაკუთრედ“** დასარეგისტრირებლად. მხარეებს შორის დავის შემთხვევაში ხელშეკრულების განმარტებისას უპირატესობა ენიჭება ქართულ ეგზემპლარს.

2. როგორც წინარე, ისე ძირითადი ხელშეკრულების გაფორმების, ნოტარიულად დამოწმების და რეესტრში უფლებათა რეგისტრაციის საფასურს იხდის ,,მყიდველი.“

3. ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებები შეიტანება ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფორმით.

4. მხარეთა შორის წამოჭრილი საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებით. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, დავას წყვეტს ბათუმის საქალაქო სასამართლო. ამასთან, მყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის გამო წარმოშობილი გამყიდველის მოთხოვნებთან დაკავშირებით დავის შემთხვევაში პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მიექცევა დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად, თანახმად საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლი 1 პრიმა პუნქტისა;

5. ხელშეკრულების აღსრულებისათვის ყველა აუცილებელი შეტყობინება მხარეებს მიეწოდებათ წერილობითი ფორმით პირადად, ფოსტით და/ან სანდო კურიერის მეშვეობით, იმ მისამართებზე, რაც მოცემულია ამ ხელშეკრულებაში. შეტყობინება ასევე ჩაბარებულად ითვლება, თუ ის გაგზავნილია მხარეთა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, კერძოდ:

„გამყიდველის“ შემთხვევაში შემდეგ მისამართზე: homeside.batumi@gmail.com

„მყიდველის“ შემთხვევაში შემდეგ მისამართზე: Vit2926@gmail.com

ამ პუნქტში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე გზავნილი ჩაბარებულად ჩაითვლება გაგზავნიდან 3 დღის შემდეგ. თუ მხარეს შეიცვლის თავის საკომუნიკაციო ან ელ/ფოსტის მისამართს ვალდებულია წერილობით (ან ელ/ფოსტით) აცნობის ამის თაობაზე მეორე მხარეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გზავნილი ჩაბარებულად ჩაითვლება ამ პუნქტში მითითებულ მისამართზე (მათ შორის ელექტრონულ მისამართზე) შეტყობინების გაგზავნით, თუნდაც აღნიშნულ მისამართი შესაბამისი მხარის მიერ აღარ გამოიყენებოდეს.

6.ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე;

7.ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის თარიღად განსაზღვრულია, ხელშეკრულების პირველ გვერდზე თავში მითითებული თარიღი.

გამყიდველი ----------

მყიდველი ----------